

Attore:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Germania
data di nascita: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI

Convenuta:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
rappresentata da: Ing. Katarína Berová, responsabile del reparto assicurazione sanitaria

Oggetto: AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PER ESECUZIONE ILLEGITTIMA – IMPORTO: 10 000 EUR

I. Fatti

Il 9.4.2025 il Tribunale distrettuale di Banská Bystrica ha rilasciato l'autorizzazione all'esecuzione n. 156EX 171/25 sulla base del titolo esecutivo della VŠZP – prospetto delle morosità n. 2427017713. Tale titolo è stato emesso per il periodo da gennaio 2022 a maggio 2023 per un importo di 687,70 EUR + 10 EUR di spese.

L'attore era però in quel periodo cittadino della RS con residenza e assicurazione in Germania. Ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 all'attore si applica il diritto di un solo Stato membro – la Germania.

Con lettera del 6.6.2025 la VŠZP ha ufficialmente riconosciuto che l'assicurazione sanitaria pubblica nella RS è cessata il 30.8.2016 e che il credito di cui al prospetto delle morosità n. 2427017713 è stato azzerato a 0,00 EUR. Ciononostante è stata eseguita l'esecuzione ed è stato bloccato il conto dell'attore: IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308. La VŠZP insiste nel mantenere la spesa di 10 EUR.

Il 26.02.2025 l'ufficiale giudiziaria mi ha prelevato indebitamente 44,58 € e la banca una commissione di -8 €. Il 10.6.2025 l'ufficiale giudiziaria ha prelevato 41,68 € e la banca una commissione di -8 €, con conseguente ulteriore danno patrimoniale.

Ad oggi, alla data del 10.7.2025, l'ufficiale giudiziaria, anche dopo la mia diffida, non ha liberato il mio conto né restituito le somme prelevate!

II. Valutazione giuridica

Ai sensi della legge n. 514/2003 Racc. sulla responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio del potere pubblico, lo Stato e i suoi organi rispondono dei danni cagionati da una decisione illegittima o da un procedimento amministrativo scorretto. Nel caso di specie si è verificato:

- l'errata registrazione dell'attore come autopagante,
- l'emissione di un prospetto delle morosità illegittimo,
- un'istanza esecutiva ingiustificata,
- l'esecuzione, che ha inciso sui diritti patrimoniali dell'attore.

Il risultato è stato una lesione dei diritti, una limitazione della disponibilità del conto, stress nonché una lesione della dignità e della sicurezza economica dell'attore.

1. L'obbligo di comunicazione grava sull'istituzione pubblica

Ai sensi della legge n. 71/1967 Racc. sul procedimento amministrativo (Codice di procedura amministrativa) e della legge n. 580/2004 Racc. sull'assicurazione sanitaria:

- l'organo amministrativo (VšZP) è tenuto ad accertare i fatti della causa e a garantire la notifica,
- se non può notificare, non può trarre conseguenze nei confronti del destinatario.

3. Il prospetto delle morosità è stato emesso senza che io avessi la possibilità di difendermi

- Ciò è in contrasto con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (diritto a un equo processo),
- nonché con il principio audiatur et altera pars („sia ascoltata anche l'altra parte“).

« L'intero procedimento – dall'errata registrazione, passando per la mancata notifica, fino all'esecuzione – si è svolto su di me, a mia insaputa e senza la mia partecipazione. Un tale esercizio del potere pubblico è riprovevole e incompatibile con i principi dello Stato di diritto. Di conseguenza mi è stato sottratto il diritto di difesa, con una grave lesione dei miei diritti fondamentali. »

Questo principio trova fondamento:

Nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE → diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo

Nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo → diritto ad essere debitamente informato e ascoltato

E nel diritto slovacco:

- § 3 del Codice di procedura amministrativa – obbligo di agire in cooperazione con la parte,
- § 17a della legge n. 580/2004 Racc. – la possibilità di proporre opposizioni al prospetto delle morosità, della quale non sono stato informato – il che significa che mi è stato sottratto il diritto di difesa.

III. Mezzi di prova:

- Lettera della VšZP del 6.6.2025 sull'annullamento del credito (prova n. 1)
- Parere della VšZP del 16.6.2025 sul mantenimento di 10 EUR di spese (prova n. 2)
- Attestazione di assicurazione in Germania dal 2016 (sostituita da dichiarazione sostitutiva e certificato di residenza – Meldezettel)
- Scansione del conto bloccato (prova n. 3)

- Dichiarazione sostitutiva dell'attore sull'ingerenza e sul danno (prova n. 4)

IV. Conclusioni (Petitum):

L'attore chiede che il tribunale emetta la seguente sentenza:

1. La Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. è tenuta a pagare all'attore la somma di 10 000 EUR a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi di mora dal giorno della notifica dell'azione fino al pagamento.
2. La Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. è tenuta a rimborsare all'attore le spese del procedimento entro 3 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.



Con osservanza

A Kumhausen, il 10.07.2025

Peter Ferenc

[Documento firmato con QES]

Richiedente:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Repubblica Federale di Germania
data di nascita: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

Oggetto: ISTANZA DI ESENZIONE DALLA TASSA GIUDIZIARIA ai sensi del § 138, comma 1, del Codice di procedura civile contenziosa (CSP)

I. Motivazione dell'istanza

Con la presente chiedo l'esenzione totale dalla tassa giudiziaria nel procedimento di risarcimento danni contro la Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., che propongo a causa del procedimento illegittimo nell'emissione e nell'applicazione del prospetto delle morosità e della conseguente esecuzione.

Sono una persona fisica che da lungo tempo si trova in stato di disagio sociale ed economico. Dal 2016 vivo stabilmente nella Repubblica Federale di Germania, dove attualmente sono privo di reddito, di patrimonio e in stato di insolvenza personale. Presso un tribunale tedesco ho presentato istanza di insolvenza come persona fisica – non imprenditore. Il procedimento è attualmente in corso.

Non sono in grado di corrispondere la tassa giudiziaria né le altre spese del procedimento senza mettere a rischio la mia stessa esistenza. Al tempo stesso la proposizione dell'azione è fondata e si basa sulle dichiarazioni scritte della stessa VŠZP, che ha riconosciuto che nei miei confronti non esiste alcun credito.

Allego inoltre una dichiarazione sostitutiva sulle mie condizioni patrimoniali e sull'istanza di insolvenza presentata in Germania.

« Ho presentato l'istanza di insolvenza come persona fisica in Germania, ma il tribunale l'ha erroneamente trattata come imprenditoriale. Attualmente sto preparando una nuova istanza come non imprenditore (Privatinsolvenz), il che corrisponde alla mia situazione reale – sono senza reddito, senza attività e senza patrimonio. »

II. Istanza

Chiedo che il tribunale, ai sensi del § 138, comma 1, CSP, disponga di esentarmi integralmente dal pagamento della tassa giudiziaria nel procedimento contro la Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.



Peter Ferenc

A Kumhausen, Germania, il 10.07.2025

[Documento firmato con QES]

Dichiarazione sostitutiva sulle condizioni patrimoniali

Io, sottoscritto

Peter Ferenc

data di nascita: 24.10.1964

residente: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Repubblica Federale di Germania

Dichiaro solennemente che:

1. Dal 2016 vivo stabilmente nella Repubblica Federale di Germania.
2. Attualmente sono privo di qualsiasi reddito regolare.
3. Non percepisco alcuna prestazione sociale, sussidio o indennità di malattia.
4. Non possiedo alcun bene nel territorio della Repubblica Slovacca né all'estero, inclusi immobili, veicoli, conti e altri attivi.
5. Mi trovo in stato di insolvenza personale e ho presentato presso il tribunale competente in Germania un'istanza di insolvenza come persona fisica (non imprenditore). Il procedimento è attualmente in fase di esame.
6. Tutte le mie spese correnti di sostentamento sono coperte esclusivamente da contributi di persone vicine, non da lavoro dipendente o da attività d'impresa.

Rendo questa dichiarazione liberamente, consapevolmente e con piena responsabilità per la veridicità dei dati indicati, che sono pronto a comprovare in modo credibile in qualsiasi momento.



Peter Ferenc

A Kumhausen, Germania, il 10.07.2025

[Documento firmato con QES]

Dichiarazione sullo stato della procedura di insolvenza in Germania

Io, sottoscritto

Peter Ferenc

data di nascita: 24.10.1964

residente: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Repubblica Federale di Germania

dichiaro quanto segue:

Sono una persona fisica senza reddito e senza patrimonio, che si trova in stato di disagio finanziario personale.

Presso il tribunale competente in Germania ho presentato un'istanza di insolvenza che è stata però erroneamente classificata come „imprenditoriale“. Attualmente sto preparando una nuova istanza di insolvenza come normale persona fisica (Privatinsolvenz) in conformità alla situazione reale, poiché non svolgo alcuna attività d'impresa e non ho mai operato come lavoratore autonomo in Germania.

Dopo la presentazione della nuova istanza presenterò al tribunale slovacco la conferma di ammissione alla procedura di insolvenza.

Rendo questa dichiarazione quale parte della documentazione a corredo dell'istanza di esenzione dalla tassa giudiziaria.



Peter Ferenc

A Kumhausen, Germania, il 10.07.2025

[Documento firmato con QES]

Dichiarazione sostitutiva sull'ingerenza e sul danno

Io, sottoscritto

Peter Ferenc

data di nascita: 24.10.1964

residente: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Repubblica Federale di Germania

Dichiaro solennemente che:

A seguito della condotta ingiustificata della Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP), che ha emesso nei miei confronti il prospetto delle morosità n. 2427017713, sono stato sottoposto al procedimento esecutivo n. 156EX 171/25, nel quale è stato bloccato il mio conto bancario.

Tale esecuzione è avvenuta senza che io fossi previamente informato, avvertito o debitamente istruito sulla possibilità di difesa. Nessuna decisione mi è stata notificata, il debito dichiarato non è mai esistito e il credito è stato costruito e successivamente annullato dalla VšZP per intero.

Ciononostante, in via esecutiva mi è stato trattenuto denaro contante ed è stato impedito l'accesso al conto, il che mi ha causato:

- uno stato di insicurezza esistenziale,
- stress considerevole, peggioramento della salute e tensione psichica,
- una lesione della mia dignità di cittadino dell'UE che non ha commesso alcun illecito.

Sono convinto che tale ingerenza fosse in contrasto con i principi dello Stato di diritto e con il buon costume e costituisse un abuso di potere da parte di un'istituzione pubblica.

Rendo questa dichiarazione quale documento a corredo della mia azione di risarcimento danni.



Peter Ferenc

A Kumhausen, Germania, il 10.07.2025

[Documento firmato con QES]

Elenco degli allegati all'azione:

1. Istanza di esenzione dalla tassa giudiziaria ai sensi del § 138 CSP,
2. Dichiarazione sostitutiva sulle condizioni patrimoniali,
3. Breve dichiarazione sullo stato del procedimento in Germania (la nuova istanza è in preparazione e riguarda una normale persona fisica).
4. Dichiarazione sostitutiva sull'ingerenza e sul danno.